



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

AGOSTINHO ZECHIN
DIREITO DO TRABALHO
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

Finalizando EMPREGADOR

Grupo econômico

CONTRATO DE TRABALHO

1. Natureza jurídica:
2. Características do contrato de trabalho
3. Contrato pode ser tácito ou expresso
4. Livre estipulação
5. Contrato a termo; por prazo determinado; contrato a prazo
6. Contrato de trabalho intermitente
7. Alterações dos contratos de trabalho
8. Suspensão e Interrupção do contrato de trabalho

○ **Art. 2º da CLT** – “Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.”

○ Grupo econômico

▪ ~~§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. (REDAÇÃO ANTIGA)~~

▪ “§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.”

▪ “§ 3º - Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.”

▪ ex. fulano atua no ramo da marcenaria fazendo móveis; ganha destaque no mercado, criando uma fábrica de móveis; fulano decide montar um comércio de veículos; também ganha destaque no mercado; fulano decide montar uma escola; veja que são atividades distintas uma da outra; note que foi formado um grupo econômico

▪ No exemplo acima, a escola passa a dar prejuízo econômico; fulano deixa de recolher FGTS; há solidariedade entre todas essas empresas de fulano; o empregador do empregado da escola é o grupo econômico e não apenas a escola; o empregado que não teve seu FGTS depositado pode ajuizar RT contra a escola, contra a fábrica de veículos ou contra a fábrica de móveis

▪ Solidariedade entre as empresas pelas obrigações decorrentes de relação de emprego

▪ Veja que a caracterização ocorre mesmo que cada empresa tenha autonomia própria, PJ própria;

-Integrando grupo econômico existirá a responsabilidade solidaria

- Grupo econômico é considerado empregador único

▪ A solidariedade existente entre as empresas: passiva (pagamento de obrigações trabalhistas; solidariedade para pagar), não abrange a ativa (de exigências; empregador exigindo dos empregados)

-ex. ciclano é empregado de TI e trabalha na fábrica de móveis do exemplo acima; gerente da fábrica de veículos (do mesmo grupo econômico) gostaria que ciclano fizesse um serviço no local; ciclano somente tem contato de trabalho com a fábrica de veículos; essa prestação de serviço para outra empresa do mesmo grupo econômico poderia ocorrer se entender que a solidariedade é dual (ativa e passiva)

-O TST entende que é dual (passiva e ativa)

❖ **Súmula nº 129 do TST - CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO.** A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário

-Há discussão, em razão da alteração do §2º pela reforma trabalhista, de que a solidariedade passou a ser apenas passiva (visto alteração da expressão “para efeitos da relação de emprego” para “pelas obrigações decorrentes da relação de emprego”

❖ Não há posicionamento pacífico

- A mera identidade de sócios **NÃO** caracteriza grupo econômico, deve-se demonstrar interesse integrado (§3º)
- ~~Súmula 205 do TST - O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução. **CANCELADA**~~

-A solidariedade é mais ampla do que a processual (que era expressa na súmula)

-A solidariedade pode ser invocada, inclusive, em execução, ainda que alguma empresa não tenha participado do processo de conhecimento

- solidariedade é, inclusive, econômica

STF - ARE 1.160.361 (14/09/2021): *“Há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205, do TST”*

Art. 513, § 5º do CPC - O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.

Obs.: Decisão sem repercussão geral, apenas determinou ao TST que firme entendimento quanto à constitucionalidade de Artigo de lei relacionada à inclusão de devedores durante execuções trabalhistas. Entendeu o STF que, com base em sua Súmula Vinculante de número 10, o TST, ao proferir julgamento sem levar em consideração o Art. 513, §5º do Código de Processo Civil estaria, implicitamente, declarando essa norma inconstitucional sem obedecer aos trâmites da Constituição.

- Sucessão trabalhista (sucessão de empregadores/alteração subjetiva do contrato de trabalho)
 - **Art. 10 da CLT** – “Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.”
 - Abordam-se condições contratuais (não é ultratividade da norma)
 - **Sócio retirante**
 - Responsabilidade subsidiária por 2 anos após a averbação da modificação do contrato social, respeitado o benefício de ordem
 - Responsabilidade solidária em caso de fraude
 - Art. 10-A da CLT** – “O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:
 - I - a empresa devedora;
 - II - os sócios atuais; e
 - III - os sócios retirantes.
 - Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. “
- Mudança na propriedade ou estrutura jurídica
 - Não afeta os contratos de trabalho
 - Lembre-se que o contrato de trabalho é intuito personae apenas em relação ao empregado
 - Adquire-se os ônus e bônus da empresa
 - Pode haver a rescisão do contrato de trabalho, mas irá arcar com as verbas trabalhistas
 - ex. empresa A é vendida para empresa B; não serão afetados os direitos adquiridos ou contratos de trabalho da empresa A; a empresa B adquire qualquer dívida que a empresa A tenha com os empregados
 - Abrange-se inclusive a dívida contraída antes da celebração do negócio (ex. empregado entra com ação em face da empresa A para cobrar horas extras, durante o contrato de trabalho; a empresa B adquire a empresa A durante o curso dessa RT; a empresa B irá arcar com a dívida trabalhista do processo
 - pode existir, ainda, um passivo que não está caracterizado em ações trabalhistas (ex. fulano está adquirindo uma indústria química por 100 milhões; não há ações na época da aquisição; veja que se trata de ambiente perigoso, com direito ao adicional de periculosidade; nota-se, nos recibos, que não há o pagamento do adicional aos empregados; veja que podem surgir ações, posteriores, pedindo esse adicional de periculosidade, após a aquisição
 - **Art. 448 da CLT** – “A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.”
- Sucessão empresarial
 - Quem responde é a que está à frente da atividade

- Mesmo que se trate de pleito antes do negócio entre as empresas
- Veja que as ações não se restringem às ações postas/existentes, abrangendo OBRIGAÇÕES trabalhistas contraídas em determinada época
- Geralmente, coloca-se uma data limite: ex. empresa irá adquirir a outra a partir do dia 15/12/2020; combina-se que tudo que aparecer até o dia 14/12, a responsabilidade será da empresa adquirida; contudo, essa disposição não tem validade para questões trabalhistas
- **Art. 448-A** – “Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.”

○ Aquisição de empresa de grupo econômico

- ex. empresa A, B e C formam grupo econômico, como no exemplo citado acima; vende-se a empresa C, escola, para uma empresa D (sucessão trabalhista); a empresa C tinha ciclano como empregado, que não recebia horas extras; empresa D assumiu ciclano; ciclano ingressa com RT contra D; ciclano não pode incluir as empresas A e B nessa ação trabalhista, salvo se houver fraude ou má-fé (ex. quando vendeu a empresa C, A e B sabiam que ela estava falida, ou seja, era insolvente; houve a venda apenas para se livrar do passivo da empresa C sem pagar os trabalhadores)
- Atenção para a ressalva da parte final, em caso de fraude ou má-fé
- **OJ 411 da SDI-1 do TST** - SUCESSÃO TRABALHISTA. AQUISIÇÃO DE EMPRESA PERTENCENTE A GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SUCESSOR POR DÉBITOS TRABALHISTAS DE EMPRESA NÃO ADQUIRIDA. INEXISTÊNCIA.

O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não adquirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na sucessão.

CONTRATO DE TRABALHO

● CONTRATO DE TRABALHO

- Sinônimo de contrato de emprego e contrato de trabalho subordinado
- **Contrato pode ser tácito ou expresso**
 - **Art. 442** – “Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego.”
 - No contrato tácito não há pactuação, mas a relação é implícita, decorrente das atitudes das partes (condições não foram estipuladas de forma expressa):
 - ex. fulano é dono de um restaurante; o restaurante faz sucesso e lota sempre; não há estacionamento sendo que os clientes param os carros na rua; ciclano fica guardando os carros na rua, sem ter qualquer relação com fulano; essa situação perdura por meses; ciclano para de frequentar a rua, não guardando mais os carros, fator que gera

grande número de assaltos; fulano entra em contato com ciclano, propondo que ele volte a guardar os carros e que irá dar algumas “gorjetas ao fim da noite”, fora o que os clientes pagarem diretamente para ele; posteriormente, fulano dá um uniforme para ciclano;

- Veja que fulano nunca pediu para ciclano ser empregador dele, nem ciclano pediu para ser empregado de fulano
- As atitudes de ambos são relacionadas ao vínculo empregatício (remuneração, uniforme, etc.)

- Atente-se que as cláusulas podem ser pactuadas verbalmente, não caracterizando, nesse caso, contrato tácito, mas sim expresso
- Forma expressa: qualquer forma que seja possível transmitir os elementos essenciais do contrato (por isso a mais usual é a escrita)
- Repito: Acordo verbal não é sinônimo de forma tácita (está incluso na forma expressa)

Bloco 2

➤ Características do contrato de trabalho

- Intuito personae
 - Em relação ao empregado (em relação ao empregado não há a pessoalidade; ex. sucessão trabalhista; não importa quem contratou)
 - Pessoalidade
 - Leva em consideração a pessoa do trabalhador
- Sinalagmático/bilateral
 - Revela prestações obrigacionais recíprocas
 - As vantagens do empregador devem ser efetivamente remuneradas
 - Ex. acúmulo de função deve ser remunerado conforme o desempenho das atividades
- Consensual/ não solene
 - Em regra, não se exige forma
 - Exemplo de exceção: contrato temporário (deve ser escrito)
- Trato sucessivo
 - Pressupõe continuidade/duração
 - Não se exaure em única parcela
- Oneroso
 - Não gratuito

- prestação salarial
- Subordinativo
 - Subordinação do empregado ao empregador

➤ **Natureza jurídica:**

- Teoria contratualista
 - Acordo de vontade em que existe independência e soberania dos contraentes
 - Natureza jurídica contratual
 - Visto que os sujeitos são independentes para discutir as cláusulas do contrato
 - Majoritária
 - Art. 444 – “As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.”
- Teoria anti-contratualista
 - Natureza jurídica não contratual
 - Não existe livre discussão das cláusulas
 - Crítica:** há exceções, como nos casos de altos funcionários (diretores de multinacionais por exemplo) e de atletas renomados
 - há liberdade de contratar ou não, por isso, o simples fato de não discutir as cláusulas não retira a natureza contratual
 - Ampla regulamentação legal do trabalho restringe o campo de deliberação dos interessados
 - Existe tanta regulamentação legal sobre o contrato, sobrando pouco espaço para a efetiva negociação
 - Crítica:** a regulamentação legal visa o equilíbrio entre os contratantes

➤ **Livre estipulação**

- As previsões do art. 7º da CF/88 não poderão sofrer limitações, nem pela via coletiva
- Há situações que podem ser negociadas, desde que fora das previsões da CF/88
- Há maior flexibilização para o empregado com diploma de curso superior e salário mais elevado (parágrafo único do art. 444) –atente-se que mesmo nessa maior flexibilização deve haver o respeito à CF/88 – empregado hiper-suficiente
- **Art. 444** – “As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”

Bloco 3

➤ Contrato a termo; por prazo determinado; contrato a prazo

- Preferência, na lei, por contratos por prazo indeterminado (princípio da continuidade)
- Difere do contrato temporário
- Trata-se de contrato com duração definida
- Sua aplicação é limitada para determinadas situações
- Permite-se a contratação a prazo para:

▪ Serviço transitório

- Não faz parte do cotidiano da empresa
- Ex. auditoria contratada por empresa para verificar fraude
- O serviço é transitório
- Prazo máximo de 2 anos

▪ Atividades empresariais transitórias

- Atividade empresarial é transitória
- Empresa que nasce com data definida para acabar
- Ex. empresa criada para atuar apenas no verão em determinada praia
- Todos os empregados podem ser contratados transitoriamente
- Prazo máximo de 2 anos

▪ Contrato de experiência

- Contrato de prova
- Prazo máximo de 90 dias

▪ Obs. Não pode ser prorrogado mais de uma vez

- Se for prorrogado mais de uma vez, passa a ser contrato por prazo indeterminado
- Atente-se que a prorrogação deve respeitar o prazo (90 dias ou 2 anos) e o limite de prorrogações
- se não respeitar essa regra do prazo ou prorrogação, a nulidade será parcial: o contrato passa ser considerado como por prazo indeterminado (princípio da preservação dos contratos)

- **Art. 443, § 2º** - “O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:

- a) de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;

- b) de atividades empresariais de caráter transitório;

- c) de contrato de experiência.”

- **Art. 445 da CLT** – “O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do Art. 451.

Parágrafo único - O contrato de experiência não poderá exceder de 90 (noventa) dias.”

- **Art. 451 da CLT.** “O contrato de trabalho por prazo determinado que tácita ou expressamente, for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo.”

- Sucessão de contratos

- Deve-se respeitar o prazo de 6 meses entre um contrato a prazo e outro

- Veja que se trata de firmar um novo contrato a prazo, após o término do anterior (não é prorrogação)

- Desrespeitado o prazo, o contrato passa a ser por prazo indeterminado

- Esse hiato pode ser desconsiderado no caso de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos

- **Art. 452 da CLT.** “Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos.”

- **DICA: qualquer aspecto que descumpra a lei em caso de contrato a prazo, a consequência será a mutação para contrato por prazo indeterminado**

- Ruptura antecipada dos contratos a termo

- **Empregador** rescindindo **sem** justa causa:

- Deve indenizar o empregado

- Valor: Metade da remuneração do período restante até o fim do contrato

- ex. empregado contratado por 24 meses; salário de 10 mil reais; após 4 meses (faltando 20, portanto), o empregador decide encerrar o contrato sem justa causa (se fosse por justa causa não haveria indenização); veja que no exemplo faltavam 20 meses, ou seja, 200 mil reais de salário; o art. 479 fala na metade dessa remuneração; portanto, a indenização será de 100 mil reais

- Art. 479 da CLT** – “Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo do contrato.”

- **Empregado** rescindindo **sem** justa causa

- Deve indenizar o empregador

- Valor: prejuízos que a ruptura gerar, limitado pelo equivalente que o empregado teria direito em idênticas condições

- Veja que o prejuízo deve ser comprovado pelo empregador (no caso do empregador rescindindo, o prejuízo é presumido)

- ex. empregado contratado por 24 meses para chefiar projeto de desenvolvimento de produto novo; empregado ficou por 4 meses, não atuando no projeto, fazendo um curso para aprender sobre o produto, custando 250 mil; ao voltar do curso, o empregado rescinde o contrato; note que houve prejuízo ao empregador, já que pagou o curso e não teve o produto desenvolvido; o prejuízo foi de 250 mil, sendo que a indenização equivale à 100 mil (sendo este o valor que o empregado teria direito se o empregador tivesse rescindido o contrato)

- Art. 480 da CLT** –“ Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.

- § 1º - A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.”

- **Exceção** em que não poderão ser exigidas as **indenizações**:

- Se existir cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão

- Essa cláusula concede o direito para qualquer dos contratantes de rescindir o contrato a qualquer tempo

- Entretanto, atente-se que a regra que será aplicada na rescisão será a mesma das rescisões dos contratos por prazo indeterminado (por exemplo, incide aviso prévio e outros valores do rol de verbas rescisórias)

- Art. 481 da CLT.** “Aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.”

- Caso de aviso prévio em caso de contrato por prazo determinado

- Se existir cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão nasce o direito ao aviso prévio

- ex. contrato de experiência de 90 dias; depois de 30, o empregador decide rescindir o contrato antecipadamente; esse contrato tinha a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão (se não tivesse aplicaria o art. 479); não pagará as verbas do art. 479, mas irá pagar as verbas rescisórias atinentes a um contrato por prazo indeterminado, como o aviso prévio

- Súmula 163 do TST** – Aviso prévio. Contrato de experiência. “Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do art. 481 da CLT. “

- Obs. o aviso prévio incide apenas em contratos por prazo indeterminado¹, entretanto, em razão do art. 481 o aviso prévio passa a incidir em contrato por prazo determinado

¹ “Art. 487 - Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a antecedência mínima de:”

Bloco 4

- obs. se o examinador não citar a lei específica, como a 9.601 abaixo, deve-se responder conforme a CLT
- Há, ainda, uma segunda espécie de contrato por prazo determinado (além da prevista pela CLT): previsto na lei 9.601/98
 - Art. 1º da Lei 9.601/98 – “As convenções e os acordos coletivos de trabalho poderão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o art. 443 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, independentemente das condições estabelecidas em seu § 2º, em qualquer atividade desenvolvida pela empresa ou estabelecimento, para admissões que representem acréscimo no número de empregados.”
 - Essa Lei buscou incentivar as empresas a contratar mais empregados; uma forma é a de permitir a contratação por prazo determinado em situações em que a CLT não permite
 - o §2º mencionado trata de serviços transitórios, atividade transitória e contrato de experiência
- Somente serão realizados contratos, nos termos da Lei 9.601/98, quando autorizados por Acordo ou Convenção Coletiva específicas para esse fim
 - A CLT não impõe essa condição, basta que respeite o art. 443, §2º da CLT (não precisa de Acordo ou Convenção coletiva)
 - Ou seja, a Lei traz o contrato a prazo fora das hipóteses da CLT e que tenham a finalidade de acréscimo do número de empregados, bem como a necessidade de Acordo ou Convenção coletiva
- Note que há outra diferença com os contratos da CLT: não há restrição de contratação apenas nas hipóteses específicas de atividade do art. 443, §2º da CLT
 - Qualquer atividade pode ser contratada
- Veja que os trabalhadores temporários já existentes não podem ser trocados (demitidos), devendo existir acréscimo nos números de trabalhadores temporários
- A rescisão antecipada dos contratados a prazo realizados pela Lei 9.601/98 difere da CLT no que tange a indenização
 - A indenização é estabelecida no Acordo ou Convenção Coletiva, ou seja, as indenizações são negociais
 - “§ 1º As partes estabelecerão, na convenção ou acordo coletivo referido neste artigo:
 - I - a indenização para as hipóteses de rescisão antecipada do contrato de que trata este artigo, por iniciativa do empregador ou do empregado, não se aplicando o disposto nos arts. 479 e 480 da CLT;
 - II - as multas pelo descumprimento de suas cláusulas.”

- A prorrogação também é diferente
 - Não há a limitação de prorrogação de uma única vez (não há limite de prorrogação)
 - Atente-se que há o limite de 2 anos (limite temporal)
 - “§ 2º Não se aplica ao contrato de trabalho previsto neste artigo o disposto no art. 451 da CLT.”

- São preservadas as garantias de emprego, durante o período de contrato
 - “§ 4º São garantidas as estabilidades provisórias da gestante; do dirigente sindical, ainda que suplente; do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes; do empregado acidentado, nos termos do art. 118 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, durante a vigência do contrato por prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelas partes.”

- O art. 2º não tem validade mais (**APENAS** esse artigo)
 - A MP, em sua redação original, trouxe a ideia de contratar por prazo determinado e suas vantagens, incluída a redução de encargos por 12 meses
 - Veja que o art. 2º abaixo menciona 60 meses, diante da sucessiva prorrogação das medidas provisórias na época
 - Lembre-se que deve ser negociado com o sindicato para que o acordo tenha validade; nenhum sindicato iria negociar tamanhas perdas para o empregado, como a prevista no inciso II abaixo, por isso o parágrafo único surge para que haja a possibilidade de complementação do valor perdido (ex. a lei fala em 2% do FGTS; o sindicato pode negociar o depósito dos outros 6% em conta bancária, para que se chegue nos 8% do FGTS comum)
 - Lembrando que esse artigo não prevalece mais, diante das sucessivas prorrogações, acabou por fixar a invalidez após 60 meses da promulgação da Lei
 - Ou seja, houve redução dos encargos, mas foi limitada no tempo, nas primeiras previsões das MP era um prazo menor, sendo o último prazo de 60 meses a partir da publicação da Lei, não existindo mais. enquanto existia, havia redução dos encargos sociais, inclusive em relação às alíquotas do FGTS que passou a ser de 2% sem prejuízo de depósitos mensais vinculados mediante negociação coletiva
 - “Art. 2º Para os contratos previstos no art. 1º, são reduzidas, por sessenta meses, a contar da data de publicação desta Lei:
 - I - a cinquenta por cento de seu valor vigente em 1º de janeiro de 1996, as alíquotas das contribuições sociais destinadas ao SESI, SESC, SEST, SENAI, SENAC, SENAT, SEBRAE e INCRA, bem como ao salário educação e para o financiamento do seguro de acidente do trabalho;
 - II - para dois por cento, a alíquota da contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de que trata a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
 - Parágrafo único. As partes estabelecerão, na convenção ou acordo coletivo, obrigação de o empregador efetuar, sem prejuízo do disposto no inciso II deste artigo, depósitos mensais vinculados, a favor do empregado, em estabelecimento bancário, com periodicidade determinada de saque.”

➤ Contrato de trabalho intermitente

○ Conceito:

- Há subordinação
- Trata-se de empregado
- O destaque é para a intermitência (é chamado para trabalhar quando a empresa necessita, podendo ou não aceitar, sem descaracterizar a subordinação)
- Ou seja, não há a continuidade da relação de emprego usual
- Possibilita ao empregado a pluralidade de contratos
- O período em que não está prestando serviço não é considerado tempo à disposição do empregador
- Aponta-se certo risco para a empresa, caso contrate apenas esse tipo de trabalhador, já que o emprego tem a possibilidade de escolha em prestar o serviço ou não ao ser convocado
- Há vantagem ao trabalhador na pluralidade de empregadores, bem como para a regularização de trabalhadores que já prestavam esse tipo de serviço, como o garçom, por exemplo
- Art. 443, § 3º - “Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.”

○ Deve ser celebrado por escrito e deve constar o valor da hora de trabalho

- O valor da hora não pode ser inferior ao salário mínimo/hora
- Nem inferior ao de outros empregados que exercerem a mesma atividade (intermitente ou não)
- Art. 452-A. “O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não.”

○ A convocação deve ocorrer com pelo menos 3 dias corridos de antecedência

- A convocação pode ocorrer por qualquer meio
- O empregado terá 1 dia útil para responder (a recusa é presumida em caso de silêncio)
- Veja que não há obrigação do empregado em aceitar, não havendo punição caso não aceite ou se omita em responder
- Art. 452-A, § 1º - “O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.
- § 2º - Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa”

- Descumprimento da oferta, sem justo motivo, gera o pagamento, pela parte que descumprir, de multa de 50% da remuneração que seria devida
 - Atente-se que vale para empregado e empregador
 - “§ 4º - Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. “
- Há possibilidade de trabalhar para outros contratantes
 - Repito: a inatividade não é considerada tempo à disposição do empregador
 - “§ 5º - O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.”
- Parcelas que serão devidas ao fim de cada período de prestação de serviço
 - “§ 6º - Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas:
 - I - remuneração;
 - II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;
 - III - décimo terceiro salário proporcional;
 - IV - repouso semanal remunerado; e
 - V - adicionais legais.”
 - “§ 8º - O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.”
- Direito de férias (não poderá ser convocado)
 - Critica-se esse artigo em razão da possibilidade de o trabalhador poder rejeitar a prestação de serviço, sendo que nas férias não haverá remuneração. Cabe lembrar que as férias estão sendo remuneradas a cada prestação de serviço
 - “§ 9º - A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.”
- Regras com vigência encerrada
 - ~~Art. 452-D. Decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da data da celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente, será considerado rescindido de pleno direito o contrato de trabalho intermitente. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) (Vigência encerrada)~~

- ~~Art. 452-G. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de dezoito meses, contado da data da demissão do empregado.~~ (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017) (Vigência encerrada)

PORTARIA/MTP Nº 671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho.

Art. 29. Esta Seção estabelece regras relativas ao contrato de trabalho para prestação de trabalho intermitente, nos termos do § 3º do art. 443 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT.

Art. 30. O contrato de trabalho intermitente, de que trata o art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, será celebrado por escrito, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá:

I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes;

II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não será inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função, assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; e

III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.

Art. 31. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir suas férias em até três períodos, nos termos do § 1º e do § 3º do art. 134 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT.

Art. 32. Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas a que se referem o § 6º do art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, não poderá ser estipulado por período superior a um mês, e deverão ser pagas até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado, de acordo com o previsto no § 1º do art. 459 da referida lei.

Art. 33. A remuneração horária ou diária do trabalhador intermitente pode ser superior à paga aos demais trabalhadores da empresa contratados a prazo indeterminado, dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente.

Art. 34. Serão considerados cumpridos os prazos de convocação ao trabalho e resposta ao chamado, previstos no § 1º e § 2º do art. 452-A do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, quando constatada a prestação dos serviços pelo trabalhador intermitente.

Art. 35. É facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente:

I - locais de prestação de serviços;

II - turnos para os quais o empregado será convocado para prestar serviços; e

III - formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços.

Art. 36. Para fins do disposto no § 3º do art. 443 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943 - CLT, considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do § 1º do art. 452-A da referida lei.

§ 1º Durante o período de inatividade, o empregado poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho.

§ 2º No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não será remunerado, hipótese em que ficará descaracterizado o contrato de trabalho intermitente se houver remuneração por tempo à disposição no período de inatividade.

Art. 37. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente.

Art. 38. No contrato de trabalho intermitente, o empregador efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações.

Bloco 5

➤ Alterações dos contratos de trabalho

○ Para realizar alteração do contrato:

- Deve existir mútuo consentimento
- Não pode existir prejuízo direto ou indireto ao empregado (fator importante, já que há desigualdade perante o empregador para discutir cláusulas do contrato; hipossuficiência do empregado)
- se a alteração gerar prejuízo para o empregado, mesmo que este assine, será nula
- Portanto, nota-se que são dois requisitos cumulativos
- Art. 468 da CLT. “Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.”

○ Jus variandi (alteração unilateral por determinação do empregador)

- Direito do empregador de alterar, unilateralmente, certas condições do contrato de trabalho
- Exceção à regra acima (do mútuo consentimento)

- Exemplo 1- reversão ao cargo efetivo deixando o exercício de uma função de confiança:
 - Veja que não se trata de qualquer rebaixamento, mas a retirada de uma função de confiança (é situação específica)
 - ex. fulano exercia cargo comum na empresa; é promovido para cargo de gerente, recebendo salário de 10 mil reais e mais 5 mil reais de gratificação pela função de gerência; o empregador decide reverter essa promoção, após 1 ano, voltando fulano para seu cargo comum;
 - Essa reversão é possível, já que se tratava de cargo de confiança (gerência)
 - Art. 468, § 1º - “Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017)”
 - A remuneração, em razão dessa função de confiança, não é direito adquirido (não é incorporada, independentemente do tempo de exercício da função)
 - ❖ “§ 2º - A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)”
 - ❖ Obs. a súmula 372 do TST, item I, **perdeu efeitos**, já que surgiu o §2º exposto acima² [item cancelado em 2025 pelo TST]
 - ❖ Atente-se que, durante o exercício da função de confiança, não pode haver redução da gratificação (item II da súmula 372)
- Alteração do local de serviço (transferência)
 - Mera alteração de espaço físico não caracteriza transferência (sem alteração de domicílio)
 - Necessário o mútuo consentimento (anuência do empregado)
 - **Art. 469 da CLT.** “Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua anuência, para localidade diversa da que resulta do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio.”
 - Trabalhadores não compreendidos na proibição do art. 469 (exemplo 2 de jus variandi)
 - Obs. **Podem** ser transferidos unilateralmente
 - Empregados que exercem cargos de confiança e;
 - Empregados cujos contratos que contenham cláusula nesse sentido
 - Para ambos **deve** existir a real necessidade do serviço
 - ❖ Descumprido esse requisito, o empregado tem o direito de exercer o “jus resistendae”

² Súmula 372 do TST - Gratificação de função. Supressão ou redução. Limites.

I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira.

II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.

- ❖ É o direito de resistir às alterações unilaterais em desrespeito à legislação
- ❖ ônus da prova é do empregador

-“§ 1º Não estão compreendidos na proibição desde artigo: os empregados que exercem cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita, ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço.”

▪ **Extinção** do estabelecimento em que trabalhar o empregado

-“§ 2º É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado.”

▪ **Adicional** de transferência

-25%

-Pago para quando não há a mudança de domicílio

-Ou seja, o adicional é devido apenas em transferências temporárias

-O adicional não se incorpora ao salário

- ❖ Trata-se de salário condição

-Abrange, inclusive, os empregados do §1º

-“§ 3º Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resulta do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação.”

- ❖ Obs. O §3º era um artigo, antes das alterações, por essa razão menciona “não obstante as restrições do artigo anterior”
- ❖ Refere-se, em verdade, ao próprio art. 469

-**OJ 113 da SDI-1 do TST** – “Adicional de transferência. Cargo de confiança ou previsão contratual de transferência. Devido. Desde que a transferência seja provisória. O fato de o empregado exercer cargo de confiança ou a existência de previsão de transferência no contrato de trabalho não exclui o direito ao adicional. O pressuposto legal apto a legitimar a percepção do mencionado adicional é a transferência provisória.”

- Atenção em caso de transferência para o exterior: adicional é devido em qualquer situação, provisória ou não

Lei 7.064/82, art. 3º - A empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução dos serviços:

I - os direitos previstos nesta Lei;

II - a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria.

Art. 4º - Mediante ajuste escrito, empregador e empregado fixarão os valores do salário-base e do adicional de transferência.